

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【8】

제 목 *****이용계약 기술용역 추진 부적정

관 련 부 서 ●●처 * * 부

조 치 부 서 ●●처 * * 부, ◁◁본부 경영지원부

내 용

1. 업무개요

●●처 * * 부는 HH(주), III(주)과 같이 * * 해상풍력 발전사업의 공동개발을 위한 협약을 체결하여 주무관청으로부터 실시계획 승인 전까지 사업수행을 위해 각 당사자의 의무와 권리에 따라 사업을 수행하고 있다.

그리고 20xx. xx. xx. “%% 이용계약 기술용역” 및 “&& 이용계약 기술용역” 계약을 체결하였다.

2. 엔지니어링 용역 계약 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「%% 해상풍력 발전사업 공동개발 협약서」(이하 “협약서”라 한다) 제9조(운영위원회 구성 및 운영)에 따르면 사전개발비의 집행계획 수립 및 집행승인에 관한 사항, 용역·자문·협약 등 제반 계약에 관한 사항 등은 운영위원회에서 심의, 의결한다고 되어 있다.

같은 협약서 [붙임 1] * * 해상풍력 발전사업 운영위원회 구성·운영 합의서 제4조(위원회 운영)에 따르면 용역, 자문, 협약 등 제반 계약에 관한 사항을 심의, 의결한다고 되어 있고 위원회 회의에 상정된 안건의 의결은 당사자간의 상호 의견이 충분히 반영될 수 있도록 전원 합의에 의함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

따라서 우리 회사는 「엔지니어링 진흥법」에서 정한 발주청에 해당함으로 우리 회사가 발주자로 참여하는 엔지니어링사업은 운영위원회에서 엔지니어링사업자에게 발주할 수 있게 심의, 의결하도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 11. 4. ~ 11. 19.)를 통해 *****설비이용계약 현황을 점검한 결과 * * 부는 20xx. xx. xx. xMW이상 송전이용계약 수행 실적을 가진자로 입찰참가 조건을 제한하여 *****설비이용계약 용역 계획을 수립하였다.

그런데 * * 부는 엔지니어링사업자에게 발주해야 하는 사업을 계획수립 과정에서 엔지니어링사업자가 아닌 건설, 서비스업으로 사업을 하는 JJ과 계약을 체결한 사실을 확인하였다.

그 결과 엔지니어링사업 대상에 대한 검토를 소홀히 하여 용역 내용에 상응하는 엔지니어링사업자에게 발주하지 못하는 결과를 초래하였다.

3. *****이용계약 기술용역 설계 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「설계기술용역업무 발주 절차서」 6.4.2 확정분 용역비 산출에 따르면 확정분 용역비는 참조발전소와 동일한 역무와 새롭게 추가되는 역무로 구분하여 산출하고 참조발전소 설계항목을 검토하여 설계역무의 동일성과 설계 성과물 활용 정도를 판단하여 가중치를 산출한다고 되어 있다.

“%% 해상풍력 발전사업 공동개발협약서”(이하 “협약서”라 한다) 제6조(사업 추진 기본원칙)에 따르면 본 협약 당사자는 본 사업의 경제성 확보를 전제로 공사비, 주기기와 O&M 비용 등을 그 당시 시장 상황 및 유사사례를 참고하여 상호 신의성실의 원칙에 따라 합의하여 결정한다고 되어 있다.

따라서 사업의 경제성 확보를 위해 용역계약 계획수립 시 유사사례를 참고하여 용역비용이 과다하게 산정되지 않도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 11. 4. ~ 11. 19.)를 통해 [별표] “*****이용계약 유사사례 소요인력 산출기준 비교”와 같이 *****이용계약의 소요인력 산출기준을 적정하게 설계하였는지를 점검한 결과 유사한 역무를 수행하는데 타사업 대비 투입인력을 과다하게 산출한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대하여 관계부서는 엔지니어링사업자를 선정하지 못한 사실을 인정하고 앞으로 용역사업 발주 시 엔지니어링사업자가 선정되도록 노력하겠다고 의견

을 제시하였으나, %% 및 && 해상풍력 발전사업의 경우 신재생 송전선로는 다른 사업과 직접 비교하기에는 무리가 있다는 취지의 의견을 제시하였다.

그러나 이번 감사에서는 ***이용계약에 대한 부분만을 비교하여 상기 주장을 받아들이기는 어렵다.

조치할 사항 ●●●처장은 ① 앞으로 신재생관련 엔지니어링사업사업을 발주할 경우 엔지니어링사업자에게 발주할 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바라고,
(주의)

② 신재생개발 관련 용역을 발주할 경우 유사사례를 참고하여 용역비용이 과다하게 산정되는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

◁◁본부장은 *****이용계약을 시행하면서 엔지니어링사업자에게 발주하지 않고 용역의 유사사례 설계검토 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)